

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC &
ĐỊNH CƯ HT ĐẠI DƯƠNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /1899/DHDE

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN DU HỌC

Hôm nay, ngày 30 tháng 12 năm 1899 tại Công ty Cổ phần Tư vấn Giáo dục & Định cư HT Đại Dương, các Bên gồm:

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC & ĐỊNH CƯ HT ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 0316888871
Đại diện: **Ông VŨ ĐỨC HÙNG** Chức vụ: Giám đốc điều hành
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 284/41/2 Lý Thường Kiệt, P. Diên Hồng, TP HCM
Điện thoại: 0866934579

BÊN B: KHÁCH HÀNG

Họ và tên (*): [TÊN HỌC SINH]
Ngày sinh (*): [Ngày sinh học sinh] Số CCCD/Hộ chiếu (*): [CCCD của học sinh]
Địa chỉ (*): [Địa chỉ của học sinh]
Điện thoại (*): [SĐT của học sinh hoặc phụ huynh]
Email: [Email của học sinh]

Sau khi được nhân viên tư vấn hướng dẫn và nghiên cứu kỹ các quy định về thủ tục đi du học tại CHLB Đức, hai Bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Bên B và gia đình đã hiểu rõ và cam kết đáp ứng các điều kiện về học lực, sức khỏe, đạo đức và tài chính theo tiêu chuẩn của (các) đối tác Bên A và của Chính phủ CHLB Đức để thực hiện du học.
- Bên B cam kết tuân thủ các quy định nhập học, làm việc và xuất nhập cảnh của chính phủ hai nước Việt Nam và CHLB Đức. Những thay đổi về điều kiện và quy định visa sẽ được Bên A cập nhật kịp thời. Bên B cam kết chi trả các chi phí liên quan cũng như những thay đổi lịch trình/kế hoạch phù hợp với nội dung thay đổi.
- Phạm vi dịch vụ: Bên A cung cấp cho Bên B dịch vụ tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục du học theo đúng quy định của Chính phủ CHLB Đức và pháp luật Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - Tư vấn định hướng chương trình học phù hợp với năng lực và nguyện vọng của Bên B;
 - Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ nhập học theo yêu cầu của cơ sở đào tạo;
 - Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ xin visa du học theo quy định của cơ quan có thẩm quyền;
 - Trang bị kiến thức cần thiết cho Bên B về pháp luật, phong tục tập quán của nước sở tại trước khi xuất cảnh;
 - Hướng dẫn thủ tục xuất nhập cảnh, thủ tục nhập học và hỗ trợ hòa nhập cuộc sống (nếu có).
- Bên B và gia đình hiểu rõ Bên A **không cam kết chắc chắn kết quả visa**, quyết định cấp visa phụ thuộc hoàn toàn vào cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận.

ĐIỀU 2: NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN HỒ SƠ

- Hồ sơ được xử lý trên cơ sở thông tin và giấy tờ do Bên B cung cấp theo sự hướng dẫn của Bên A.
- Bên A có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý của hồ sơ.
- Bên B có trách nhiệm cung cấp kịp thời các hồ sơ cần thiết cho quá trình nhập học và xin visa, chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của các tài liệu đó.
- Trường hợp phát hiện giấy tờ giả mạo, không trung thực, Bên A có quyền ngừng thực hiện dịch vụ và không hoàn lại các khoản phí đã thu. Bên B sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn với các vấn đề phát sinh nếu bị phát hiện hồ sơ không trung thực.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

3.1 Trách nhiệm

- Tư vấn dựa trên thông tin chính thức và cập nhật nhất về đất nước, trường học, khóa học và thủ tục cần thiết theo đúng nguyện vọng của học sinh tại thời điểm tư vấn.
- Hỗ trợ học sinh liên hệ với các trường, cơ sở đào tạo để nhận giấy báo nhập học, hướng dẫn nộp học phí, ký túc xá, bảo hiểm...theo hướng dẫn của cơ sở đào tạo và quy định của Bên A.
- Tư vấn hoàn thiện hồ sơ học tập, tài chính, thời gian nộp hồ sơ và quy định xuất nhập cảnh cho Bên B.
- Tìm kiếm cơ sở đào tạo phù hợp tại CHLB Đức, hỗ trợ quá trình trao đổi, là đầu mối liên hệ giữa các bên để thực hiện các thủ tục cần thiết, đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật của hai nước.
- Duy trì liên lạc giữa gia đình và trường học, định kỳ cập nhật thông tin từ du học sinh sau khi nhập cảnh. Trách nhiệm này được loại trừ khi Bên B bỏ giờ lên lớp/tự ý đổi cơ sở đào tạo hoặc Bên B vi phạm nội quy/quy chế ở nước sở tại.
- Trường hợp thời gian xét duyệt visa kéo dài hơn so với quy định, Bên A sẽ tư vấn phương án phù hợp Bên B và Bên B có trách nhiệm hợp tác để có kết quả visa sớm nhất. Trong trường hợp không nhận được visa do Bên B không hợp tác (VD: không cung cấp giấy tờ bổ sung đúng hạn, không tham gia phỏng vấn khi được yêu cầu...), Bên A miễn trách nhiệm và không hoàn lại các chi phí đã thanh toán.
- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Bên B theo quy định pháp luật.

3.2 Quyền lợi

- Yêu cầu Bên B cung cấp đầy đủ và đúng hạn hồ sơ cần thiết theo quy định của các đối tác và Chính phủ.
- Yêu cầu Bên B đặt cọc và đóng các khoản phí dịch vụ theo đúng lộ trình thanh toán.
- Được quyền ngừng xử lý và trả lại hồ sơ nếu phát hiện hồ sơ giả mạo hoặc không hợp lệ.
- Được quyền không bàn giao hồ sơ khi Bên B chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính.
- Bên A có quyền sử dụng thông tin hình ảnh, video của Bên B trong quá trình học tập và làm việc cho mục đích quảng bá chương trình, với điều kiện đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền riêng tư của Bên B.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

4.1 Trách nhiệm

- Cung cấp đúng hạn các hồ sơ cần thiết theo hướng dẫn của Bên A, chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của các tài liệu đó.
- Thanh toán đầy đủ các khoản phí cho Bên A theo đúng thỏa thuận.
- Hợp tác với Bên A và trường, cơ sở đào tạo để đáp ứng yêu cầu và nhận ưu đãi, học bổng, hỗ trợ...

- Cam kết việc xin visa xuất cảnh là để thực hiện việc học tập nâng cao trình độ nghề nghiệp, phục vụ đất nước, không nhằm mục đích định cư ở nước ngoài trái pháp luật.
- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam và CHLB Đức, tuân thủ các quy định của trường, cơ sở đào tạo trong thời gian lưu trú tại CHLB Đức. Nếu Bên B có hành vi vi phạm pháp luật, quy định/quy chế hoặc gây thiệt hại dẫn đến việc bị đuổi hoặc bị trục xuất về nước thì Bên B và gia đình phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật hai nước. Trong trường hợp này, Bên A được miễn trừ toàn bộ các trách nhiệm có liên quan.
- Phải đảm bảo đầy đủ số giờ học theo quy định của trường và cơ sở đào tạo. Trường hợp không tuân thủ thì nhà trường, cơ sở đào tạo có quyền buộc thôi học.
- Đảm bảo liên lạc xuyên suốt và thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình học tập, làm việc cho Bên A sau khi nhập cảnh.
- Tự trang trải các chi phí khác liên quan đến học tập, ăn, ở và đi lại. Trong trường hợp Bên B tự ý chuyển đổi trường và chỗ ở hoặc tự nguyện trở về nước, Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

4.2 Quyền lợi

- Nhận tư vấn từ Bên A về thủ tục nhập học điều kiện sinh sống tại CHLB Đức.
- Được Bên A hỗ trợ đăng ký khóa học và cơ sở lưu trú trong thời gian học.
- Được Bên A hướng dẫn các khoản chi phí cần thiết để xin visa và sinh hoạt tại CHLB Đức.

ĐIỀU 5: PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

5.1 Phí dịch vụ tư vấn du học

- Hai Bên thống nhất phí dịch vụ tư vấn thuộc phạm vi Hợp đồng này như sau:

STT	Nội dung	Thời gian thanh toán	Số tiền (VNĐ)	Thành tiền dự kiến (VNĐ)
1	Dịch vụ tư vấn	Mở hồ sơ	50,000,000	50,000,000
	TỔNG CỘNG		50,000,000	50,000,000
Bằng chữ: năm mươi triệu đồng				

- Mức phí này bao gồm:

- Phí hành chính và tư vấn
- Chi phí chuyển phát hồ sơ
- Dịch công chứng, HPH theo yêu cầu hồ sơ Lãnh sự
- Hướng dẫn các thủ tục ghi danh, đóng phí và xin visa

- Mức phí này chưa bao gồm:

- Học phí, phí ghi danh, sinh hoạt phí
- Lệ phí xét visa & lăn tay
- Chi phí đào tạo tiếng và các bài đánh giá liên quan
- Vé máy bay và Bảo hiểm du lịch
- Phí khám sức khỏe và chi phí chuẩn bị hồ sơ
- Gói hỗ trợ hòa nhập cuộc sống
- Bảo hiểm y tế trong toàn bộ quá trình học tập
- Các chi phí khác thuộc bên thứ ba

Lưu ý: Các khoản chi phí khác thuộc bên thứ ba sẽ được hai bên thỏa thuận riêng bằng văn bản, không thuộc phạm vi nghĩa vụ tài chính trong Hợp đồng này.

5.2 Phương thức thanh toán

- Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Tất cả các khoản phí được tính bằng tiền Việt Nam đồng. Tỷ giá ngoại tệ được tính theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Vietcombank tại thời điểm thanh toán.

- Trong trường hợp có sự thỏa thuận khác về thời gian thanh toán, phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên A.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN HOÀN TRẢ

6.1 Bên B không được hoàn lại các chi phí đã thanh toán nếu vi phạm một trong các trường hợp sau:

- Cung cấp thông tin sai lệch hoặc giấy tờ giả mạo.
- Không đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe, học vấn, hoặc vi phạm luật pháp nước Việt Nam hoặc CHLB Đức.
- Nộp hồ sơ muộn hoặc không theo đúng hướng dẫn của Bên A, dẫn đến hồ sơ bị từ chối hoặc chậm trễ.
- Hủy hợp đồng mà không có lý do hợp lệ hoặc không tuân thủ thủ tục hợp đồng. Lý do hợp lệ là những trường hợp được liệt kê ở mục 6.3.
- Không xuất cảnh sau khi được cấp visa mà không có lý do chính đáng.

6.2 Trường hợp hồ sơ không đạt kết quả do nguyên nhân khách quan:

- Nếu hồ sơ xin cấp visa không đạt không do lỗi của Bên B, Bên A hỗ trợ Bên B khiếu nại/xử lý xin lại theo thỏa thuận của hai Bên.
- Trường hợp hồ sơ xin lại tiếp tục bị từ chối hoặc Bên B không muốn tiếp tục xử lý hồ sơ, hai Bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng bằng văn bản, Bên A hỗ trợ Bên B thực hiện các thủ tục liên hệ với trường, cơ sở đào tạo để tiến hành hoàn trả phần phí đã đóng (nếu có), số tiền nhận lại được cụ thể tùy vào chính sách của từng cơ sở đào tạo.
- Các khoản phí liên quan đến bên thứ ba như phí đào tạo tiếng, phí hành chính xử lý hồ sơ, dịch thuật và công chứng, lệ phí xét visa... là không hoàn lại trong mọi trường hợp.
- Bên A sẽ hoàn trả sau khi trừ các chi phí thực tế phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn phí hành chính). Số tiền hoàn trả không vượt quá 50% số tiền thực tế Bên B đã thanh toán.
- Việc hoàn tiền sẽ được xử lý trong vòng 30 ngày kể từ khi Bên B hoàn tất các thủ tục và cung cấp đầy đủ chứng từ cần thiết.

6.3 Các trường hợp đặc biệt: Nếu Bên B nhận được visa nhưng không thể xuất cảnh do:

- **Lý do khách quan:** Các sự kiện bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai, bão lũ, dịch bệnh toàn cầu, thay đổi chính sách chính phủ, khủng bố hoặc các sự kiện không lường trước được ngoài tầm kiểm soát của hai Bên.
- **Lý do sức khỏe:** Bên B gặp tai nạn hoặc sức khỏe yếu không cho phép tiếp tục học tập. Trong trường hợp Bên B gặp phải các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng hoặc hoàn cảnh gia đình khẩn cấp, không thể tiếp tục chương trình, có thể được hoàn trả một phần chi phí sau khi trừ đi các chi phí thực tế tương tự điều 6.2.
Lưu ý: Bên B cần cung cấp bằng chứng về các trường hợp này (như giấy chứng nhận y tế).
- Các trường hợp bất khả kháng khác được công nhận bởi pháp luật, không thể lường trước được và không thể khắc phục được sau khi đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết.
- Trong các trường hợp nêu trên, hai Bên được miễn trừ trách nhiệm và thỏa thuận hoàn trả sau khi trừ đi các chi phí thực tế.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

- Bằng việc ký hợp đồng này, Bên B xác nhận đã đọc và hiểu rõ các quy định về quyền lợi và trách nhiệm, chính sách hoàn tiền như đã nêu.
- Hai Bên cam kết bảo mật các thông tin cá nhân và dữ liệu nhạy cảm được chia sẻ trong quá trình thực hiện hợp đồng. Bên A sẽ chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích thực hiện thủ tục du học.

- Hai Bên sẽ cập nhật mọi thay đổi quan trọng về học tập và làm việc tại CHLB Đức thông qua các phương tiện liên lạc đã đăng ký.
- Hai Bên sẽ thông báo và giải quyết chung mọi vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. Trường hợp tranh chấp không giải quyết được, hai Bên chấp nhận phán quyết của Tòa án có thẩm quyền tại TP. Hồ Chí Minh.
- Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi Bên giữ 01 (một) bản và có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN B
Khách hàng

BÊN A
Giám đốc điều hành

[TÊN HỌC SINH]

VŨ ĐỨC HÙNG